Check-list copropriété

À utiliser dès la prise de mandat d'un appartement : demande les documents au vendeur ou au syndic, puis contrôle les points de risque. Le tableau final te sert de note d'analyse pour l'estimation et, plus tard, de dossier pour l'acquéreur.

Documents à réunir (art. L. 721-2 CCH, remis à l'acquéreur au plus tard à la promesse)

- ☐ Fiche synthétique de la copropriété
- ☐ Règlement de copropriété et état descriptif de division, avec leurs modificatifs publiés
- ☐ Procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années
- ☐ Charges courantes et hors budget payées par le vendeur sur les 2 derniers exercices
- ☐ Sommes susceptibles d'être dues au syndicat par l'acquéreur
- ☐ État global des impayés de charges et de la dette fournisseurs
- ☐ Part du fonds de travaux rattachée au lot et dernière cotisation versée
- ☐ Carnet d'entretien de l'immeuble
- ☐ Notice d'information sur les droits et obligations des copropriétaires
- ☐ Plan pluriannuel de travaux adopté, à défaut projet de plan (PPPT) ; conclusions du DTG le cas échéant
- ☐ En complément utile : DPE collectif, derniers appels de fonds, contrats en cours (ascenseur, entretien)

Les points de risque à contrôler

- ☐ Travaux votés non encore appelés : montant, tantièmes, échéancier, dates d'exigibilité
- ☐ Travaux à venir au PPPT : nature, année, chiffrage s'il existe
- ☐ Fonds de travaux : cotisation au moins égale à 5 % du budget prévisionnel et, si un plan pluriannuel de travaux est adopté, à 2,5 % du montant des travaux qu'il prévoit (art. 14-2-1 de la loi du 10/07/1965)
- ☐ Impayés : niveau en % du budget et évolution d'une année sur l'autre
- ☐ Procédures en cours contre le syndicat ou entre copropriétaires
- ☐ Carnet d'entretien : gros postes refaits (ascenseurs, colonnes, toiture) et ceux en fin de vie
- ☐ DPE collectif : classe de l'immeuble et cohérence avec les travaux votés
- ☐ Aides demandées par le syndic : notifiées ou non (ne jamais chiffrer une aide non notifiée)

Calculer la part du lot

```
Quote-part du lot = montant voté × tantièmes du lot / total des tantièmes.
Exemple Les Tilleuls : ITE 1 150 000 € × 312 / 10 000 = 35 880 €, en 4
échéances de 8 970 €. Charges courantes : 85 000 € × 312 / 10 000 = 2 652 € par
an (≈ 663 € par trimestre). Fonds de travaux : 4 250 € × 312 / 10 000 = 132,60
€ par an.
```

Qui paie quoi en cas de vente (art. 6-2 du décret du 17 mars 1967)

Dépense	Qui paie au syndicat	À retenir
Provision exigible du budget prévisionnel	Le vendeur	Les charges courantes du trimestre en cours
Provisions hors budget (travaux votés)	Le copropriétaire à la date d'exigibilité de l'appel	Vendeur si l'appel est exigible avant l'acte, acquéreur après

Dépense	Qui paie au syndicat	À retenir
Trop ou moins perçu à l'approbation des comptes	Le copropriétaire à la date d'approbation	Régularisation possible après la vente
Fonds de travaux déjà versé	Reste au syndicat, attaché au lot	Pas de remboursement par le syndic au vendeur
Accord différent entre vendeur et acquéreur	N'engage que les parties (art. 6-3)	Rédigé par le notaire dans l'acte

Exemple rempli : résidence Les Tilleuls (fictif)

Point	Constat	Niveau de vigilance
Travaux votés	ITE votée le 12/06/2025 : 35 880 € pour le lot, 4 × 8 970 € en 2027	Élevé : à intégrer à l'estimation et au plan de financement
Travaux à venir	Toiture-terrasse vers 2030 (PPPT), non chiffrée	Moyen : à signaler sans chiffrer
Fonds de travaux	4 250 €/an (5 %), solde du lot 1 061 €	À vérifier avec le syndic : plan adopté, donc plancher de 2,5 % des travaux prévus au plan en plus des 5 % du budget
Impayés	6 % du budget	Modéré, à suivre
Entretien	Ascenseurs 2019, colonnes 2015	Positif : gros postes récents
Énergie	DPE collectif E (février 2026)	L'ITE votée vise à l'améliorer

Ta phrase pour le vendeur

« Votre immeuble a voté une isolation par l'extérieur. Votre part est de 35 880 €, appelée en 2027. Selon la date de la vente, une partie sera payée par vous, le reste par l'acquéreur, et votre notaire pourra écrire un autre partage si vous vous mettez d'accord. Je l'intègre dès maintenant dans l'estimation, pour qu'aucun acheteur ne le découvre seul. »

Sources : art. L. 721-1 à L. 721-3 CCH (version en vigueur au 20/10/2026) ; art. 6-2 et 6-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (Légifrance) ; Service-Public : fonds de travaux, plan pluriannuel de travaux, DPE collectif. Données Les Tilleuls fictives. Relecture juridique avant diffusion. Mise à jour : octobre 2026.